



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR DA EGRÉGIA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.**

Autos nº: 5001804-71.2021.8.21.0049 (Originário)
Autos nº: 5001483-31.2024.8.21.0049 (Cumprimento de sentença)
Autos nº: 5300098-40.2025.8.21.7000 (Agravado de Instrumento)
Embargante: R.A. MESQUITA DE ARAÚJO - MOVEIS E ESTOFADOS
Embargado: HDI Seguros e MAICON DENTI

R.A. MESQUITA DE ARAÚJO - MOVEIS E ESTOFADOS, devidamente qualificada, por seu advogado devidamente constituído, nos autos do processo em epígrafe, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, opor os presentes

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do CPC/2015, em face do r. Acórdão (Ev. 26) que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora Embargada.

DA TEMPESTIVIDADE

Inicialmente, cumpre salientar a manifesta tempestividade dos presentes embargos declaratórios. O prazo legal de 05 (cinco) dias úteis para a oposição do presente recurso teve início no dia **23/02/2026**, tendo como data final **27/02/2026**, conforme estabelece o art. 1.023 do CPC/2015.

SÍNTESE PROCESSUAL E DO ACÓRDÃO EMBARGADO

O presente feito tem origem em ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 23/02/2021.

A sentença de origem, mantida em sede recursal, condenou solidariamente a ora Embargante, R.A. Mesquita de Araujo – Móveis e Estofados, e a HDI Seguros S.A. ao conserto integral do caminhão do





autor (orçamento mínimo de R\$ 62.515,00) e ao pagamento de lucros cessantes de R\$ 3.000,00 mensais, desde 23/02/2021 até o efetivo conserto, com correção pelo IGP-M e juros de 1% ao mês.

A responsabilidade da HDI foi expressamente limitada ao capital segurado na rubrica de danos materiais da apólice.

Na fase de cumprimento de sentença, a HDI apresentou impugnação alegando excesso de execução, sustentando ter realizado pagamentos administrativos relativos ao mesmo sinistro — R\$ 42.806,36 em 28/05/2021, R\$ 7.060,00 em 02/06/2021 e R\$ 15.000,00 em 08/09/2021, totalizando R\$ 64.866,36 —, os quais, segundo a seguradora, deveriam ser abatidos do limite da apólice (R\$ 150.000,00) para fins de apuração do saldo devedor.

O juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação, acolhendo a tese de preclusão e inovação processual, por entender que tais pagamentos deveriam ter sido informados e demonstrados durante a fase de conhecimento.

O v. acórdão ora embargado reformou essa decisão, dando provimento ao agravo da HDI e reconhecendo a possibilidade de abatimento dos pagamentos do teto da apólice na fase de cumprimento.

Ocorre que a decisão embargada incorre em omissão, obscuridade e contradição que prejudicam diretamente a Embargante, impondo-se os presentes embargos nos termos do artigo 1.022 do CPC.

DAS RAZÕES DO RECURSO

Os Embargos de Declaração constituem um instrumento processual de fundamental importância no sistema jurídico brasileiro, cuja finalidade primordial é aperfeiçoar a prestação jurisdicional, tornando-a clara, completa e coerente.

Conforme o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para "esclarecer obscuridade ou eliminar contradição", "**suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento**", ou para "corrigir erro material". As questões a seguir detalhadas demonstram a imperiosa necessidade de acolhimento destes embargos.





DA OMISSÃO

Ausência de pronunciamento sobre os direitos da embargante como parte solidária

A decisão embargada, ao reformar o entendimento do juízo de origem e reconhecer o excesso de execução em favor da HDI, determinou o prosseguimento do feito pelo saldo remanescente da apólice após os abatimentos.

Contudo, quedou-se silente quanto às consequências jurídicas dessa reforma para a Embargante, que figura como corré solidária no cumprimento de sentença e que, por força da condenação, responde integralmente pelas obrigações fixadas no título executivo.

Com a limitação da responsabilidade da HDI ao saldo residual da apólice, a diferença entre o total da condenação atualizada e o montante coberto pela seguradora recairá integralmente sobre a Embargante, microempresa de porte limitado, sem capacidade financeira para suportar tal ônus — fato este amplamente demonstrado nas contrarrazões apresentadas ao agravo de instrumento.

O v. acórdão não explicitou qual o montante que permanece exigível da Embargante, nem definiu como a obrigação residual será distribuída entre os devedores solidários. Tal omissão viola o artigo 489, §1º, incisos II e IV, do CPC, impondo-se que o v. acórdão esclareça expressamente:

- (a) se, o saldo remanescente da condenação após o abatimento dos valores pagos pela HDI é integralmente exigível da Embargante; e
- (b) qual o critério de imputação da obrigação residual entre os devedores solidários.

OMISSÃO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER E AOS LUCROS CESSANTES EM CURSO

O título executivo impõe obrigação de conserto do veículo, que até a presente data não foi realizado.

Os lucros cessantes, fixados em R\$3.000,00 mensais desde fevereiro de 2021, **continuam se acumulando**, superando **R\$ 191.656,26 brutos**, em decorrência da inércia da própria Seguradora em não autorizar ou custear o reparo do bem.





O v. acórdão é omissivo quanto à seguinte questão essencial: **se o saldo remanescente da apólice, após os abatimentos ora reconhecidos, é suficiente para custear o conserto integral do veículo** — atualizado para aproximadamente R\$95.636,00 —, e de que forma a Embargante ficará desobrigada da obrigação solidária de reparo caso a HDI, dentro do saldo residual, efetue o conserto.

A omissão gera insegurança jurídica irreparável para a Embargante.

DA OBSCURIDADE

OBSCURIDADE QUANTO À SUPERAÇÃO DA PRECLUSÃO: INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO

O ponto central da controvérsia resolvida pelo v. acórdão consiste em saber se é admissível, na fase de cumprimento de sentença, a demonstração de pagamentos administrativos que não foram informados nem comprovados durante toda a fase de conhecimento.

O v. acórdão concluiu que sim, afirmando que ***"a apuração do quantum debeatur é matéria própria da fase de cumprimento de sentença"*** e que tal demonstração ***"não se confunde com a tentativa de alteração dos critérios de fundo do julgamento"***.

Contudo, o v. acórdão é obscuro ao não delimitar, com clareza suficiente, **por qual razão jurídica os pagamentos não precisavam ter sido informados durante a fase de conhecimento**, ainda que já fossem plenamente conhecidos da seguradora desde o momento em que foram realizados — todos entre maio e setembro de 2021, portanto anos antes da prolação da sentença (13/05/2023) e do acórdão de apelação.

É pacífico no sistema processual civil que a preclusão consumativa impede a parte de trazer ao processo fatos e alegações que poderia — e deveria — ter apresentado em momento processual anterior, nos termos do artigo 507 do CPC/2015.

Os pagamentos em tela foram realizados extrajudicialmente pela própria HDI, eram de seu exclusivo conhecimento e **nada obstava que fossem alegados e comprovados na contestação, nos embargos de declaração ou nas razões de apelação**.

A seguradora optou por silenciar sobre eles durante toda a fase de conhecimento, deixando o processo tramitar por anos sem que o juízo soubesse da existência desses pagamentos.





A distinção traçada pelo v. acórdão entre **"rediscutir o mérito da condenação" e "demonstrar o exato cumprimento da obrigação dentro do limite fixado"** é pertinente em abstrato, mas **não está suficientemente fundamentada no caso concreto.**

Afinal, o abatimento dos pagamentos administrativos do teto da apólice altera substancialmente o valor que a seguradora deve ao exequente — e portanto o valor exigível da Embargante —, o que se assemelha materialmente a uma rediscussão do conteúdo obrigacional que deveria ter sido travada durante a fase de conhecimento, quando todos os interessados poderiam debatê-la em contraditório pleno.

Reside aqui a obscuridade: o acórdão **não esclareceu o critério distintivo** entre

(i) fatos supervenientes ao trânsito em julgado, que legitimamente podem ser demonstrados na fase executiva, e

(ii) fatos pretéritos e conhecidos da parte — como estes pagamentos —, que deveriam ter integrado a fase de conhecimento sob pena de preclusão.

Sem esse esclarecimento, a decisão cria precedente de ampla abertura para que devedores se valham de fatos deliberadamente ocultados durante a fase cognitiva para reduzir suas obrigações na execução, em prejuízo do credor e dos demais devedores solidários.

Impõe-se, portanto, que o v. acórdão **esclareça expressamente:**

(a) qual é o fundamento jurídico que permite a superação da preclusão para fatos que, embora anteriores ao trânsito em julgado, não foram informados nem discutidos durante a fase de conhecimento por escolha da própria parte; e

(b) se essa permissividade se aplica indistintamente a qualquer fato pretérito ou apenas àqueles que, por sua natureza, não poderiam razoavelmente ter sido alegados na fase cognitiva.

Obscuridade quanto aos critérios de apuração do saldo remanescente

O v. acórdão determinou que *"a apuração contábil precisa de tais valores e do saldo remanescente deverá ser realizada pelo juízo de origem"*, sem, contudo, **fixar os parâmetros jurídicos que deverão orientar essa apuração.**

A obscuridade se manifesta nos seguintes pontos:

(a) Se os valores pagos administrativamente devem ser abatidos do valor nominal original da apólice (R\$150.000,00) ou do valor já corrigido monetariamente, uma





vez que o próprio acórdão determinou a aplicação da Súmula 632 do STJ, segundo a qual a correção monetária incide desde a data de contratação do seguro;

(b) Se os pagamentos a **terceiros** (conserto do veículo de outra pessoa jurídica envolvida no acidente — Space Cabines 323 Ltda ME) e o pagamento a título de **reembolso de honorários advocatícios** da seguradora são efetivamente imputáveis à rubrica de "**Danos Materiais**" da apólice — que é a cobertura expressamente limitada pela sentença —, ou se correspondem a coberturas diversas, hipótese em que não poderiam ser abatidos do teto aplicável à condenação;

(c) Qual o **índice de correção monetária** aplicável sobre o valor da apólice — se o índice contratual (não especificado nos autos) ou o IPCA (mencionado como supletivo no acórdão) — e a partir de que data-base incide a correção sobre o saldo após os abatimentos, considerando que cada pagamento foi realizado em data distinta.

A ausência desses parâmetros prejudica diretamente a Embargante, que poderá ser responsabilizada por valor residual sem que se saiba exatamente qual é esse valor e como foi calculado.

DOS PEDIDOS

Ante o exposto, a Embargante requer que estes Embargos de Declaração sejam conhecidos e providos, com a atribuição de efeitos infringentes, para:

a) Omissão (art. 1.022, II, CPC): que o v. acórdão explicita os efeitos da reforma em relação à Embargante R.A. Mesquita de Araujo, definindo se o saldo remanescente da condenação é exigível integralmente da Embargante e em qual montante; e se a obrigação de fazer (conserto do veículo) permanece exigível solidariamente e de que forma a Embargante se desonera desta parcela caso a HDI efetue o reparo com o saldo residual da apólice;

b) Obscuridade – preclusão (art. 1.022, I, CPC): que o v. acórdão esclareça o fundamento jurídico que permite a superação da preclusão em relação a fatos pretéritos e plenamente conhecidos da seguradora desde o momento em que foram realizados (2021), que poderiam e deveriam ter sido informados durante a fase de conhecimento, sob pena de preclusão consumativa (art. 507, CPC), delimitando o critério distintivo entre fatos que legitimamente podem ser trazidos na fase executiva e aqueles que se submetem à preclusão;

c) Obscuridade – critérios contábeis (art. 1.022, I, CPC): que o v. acórdão estabeleça os parâmetros de apuração do saldo remanescente, esclarecendo:

(i) se o abatimento incide sobre o valor nominal ou corrigido da apólice;

(ii) se os pagamentos realizados a terceiro e a título de honorários advocatícios da seguradora são imputáveis especificamente à rubrica de Danos Materiais; e





(iii) qual o índice e a data-base de correção monetária aplicável;

Nestes termos, pede deferimento.

Blumenau, 25 de fevereiro de 2026.



ASSINADO DIGITALMENTE POR
RODRIGO GONÇALVES
OAB/SC 29322

RODRIGO GONÇALVES
OAB/SC 29322



ASSINADO DIGITALMENTE POR
SANDRA CRISTINA OTTO
OAB/SC 61984

SANDRA CRISTINA OTTO
OAB/SC 61984